СБЕРБАНК
Всегда рядом

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19
Телефон: +7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50
Факс: +7 (495) 957-57-31, +7 (495) 747-37-31
sberbank@sberbank.ru, www.sberbank.ru

«29» июня 2018 г.
г. Иваново

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 40/8639/0016/230

Для Управления службы исполнения наказаний Российской Федерации по Тверской области, адрес: 170100, Тверская обл, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 19.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19), в дальнейшем именуемое ГАРАНТ, имеющее корреспондентский счет в Отделении по Ивановской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО № 30101810000000000608, БИК 042406608, ИНН 7707083893, было уведомлено, что Общество с ограниченной ответственностью «ИвБизнесАктив» (ИНН 3711024893, ОГРН 1093711000657, адрес: 153527, Ивановская обл, с. Подвязновский, д. 20), в дальнейшем именуемое ПРИНЦИПАЛ, признан единственным участником аукциона №0136100008718000125 в соответствии с Протоколом № 30 от 28.06.2018 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, проводимом с целью определения поставщика и заключения с ним контракта на **поставку круп в ассортименте** и признания аукциона несостоявшимся, проведенного **Управлением службы исполнения наказаний Российской Федерации по Тверской области (ИНН 6903006290, ОГРН 1026900556594, адрес: 170100, Тверская обл, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 19)**, в дальнейшем именуемым БЕНЕФИЦИАР, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Аукцион).

По просьбе ПРИНЦИПАЛА ГАРАНТ принимает на себя обязательство уплатить по требованию БЕНЕФИЦИАРА сумму в размере цены контракта, который будет заключен между ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ по результатам Аукциона) (далее - Контракт), уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных БЕНЕФИЦИАРОМ, но не превышающем **267 059,25 (Двести шестьдесят семь тысяч пятьдесят девять) рублей 25 копеек**, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ нижеследующих обязательств по Контракту:

Поставка круп в ассортименте.

Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.

Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на сумму каждого произведенного ГАРАНТОМ платежа по настоящей гарантии.

Требование платежа по настоящей гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме в месте выдачи настоящей гарантии заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, дом 159, либо в форме электронного документа.

В требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано, какие обязательства ПРИНЦИПАЛА по Контракту, обеспеченные настоящей гарантией, не исполнены им, а также расчет задолженности ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ на дату предъявления требования и платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей гарантии

К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:

- Расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- Документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта;
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей гарантии (доверенность) (в случае, если требование по настоящей гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).

Требование БЕНЕФИЦИАРА будет считаться надлежащим в случае его предъявления в следующие сроки:

В период с даты выдачи настоящей гарантии по **«30» декабря 2018 года – на сумму, не превышающую 267 059,25 (Двести шестьдесят семь тысяч пятьдесят девять) рублей 25 копеек**.

Рассмотрение и исполнение требования платежа по настоящей гарантии будет осуществлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования БЕНЕФИЦИАРА (не включая эту дату).

В случае, если ГАРАНТОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования БЕНЕФИЦИАРА (не включая эту дату) не исполнено требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей гарантии, ГАРАНТ предоставляет БЕНЕФИЦИАРУ право на бесспорное списание причитающихся БЕНЕФИЦИАРУ денежных сумм со счета ГАРАНТА.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

Исполнением обязательств ГАРАНТА по настоящей гарантии является фактическое поступление денежных сумм на следующий счет БЕНЕФИЦИАРА: р/счет №40302810500001000036 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, л/с 05361367470 (УФК по Тверской области (УФСИН России по Тверской области), БИК 042809001. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, несет ГАРАНТ.

Настоящая гарантия действует по **«30» декабря 2018 года** (включительно) и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования БЕНЕФИЦИАРА не были получены ГАРАНТОМ до этой даты или на эту дату.

Настоящая гарантия представлена под отлагательным условием, предусмотренным пунктом 6 части 2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий №2216/86390000/16Z701Z012Z925/18/QD от 14.05.2018г., заключенного между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.

Настоящая гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ в одностороннем порядке.

БЕНЕФИЦИАР вправе передавать свое право требования к ГАРАНТУ по настоящей гарантии другому лицу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии предварительного извещения об этом ГАРАНТА.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области.

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ.

Начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса
№8639/03 ПАО Сбербанк - Ивановского отделения № 8639 _____ **Матвеева Татьяна Юрьевна**

СБЕРБАНК №8639 СПКМБ

М. П.

Возвращен от ПАО „Сбербанк" оригинал банковской гарантии № 40/8639/0016/230 от 29.06.2018 и сопроводительное письмо к ней в пользу УФССП РФ по Тверской обл. для дальнейшей передачи вице-мэру.

Директор ООО „ИвБизнесАктив"

29.08.2018

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ИНН 3711024683 ОГРН 1093711000675 "ИвБизнесАктив"

403201